

1018086-51.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Elaine Cristina Pazzini Cavalcante

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

...

Nesse sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL - FURTO DE BOLSA EM ESTABELECIMENTO - DEVER DE VIGILÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Furto de bolsa nas dependências de restaurante. Recorrida que mesmo considerada consumidora e da responsabilidade objetiva da recorrente, contudo, é insuficiente para gerar sua responsabilização pelo ocorrido. Dever da vítima de manter os próprios pertences ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018086-51.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Roberta Ferraz Villani Martins

Requerido:

Lojas Renner S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pazzini Cavalcante

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Fundamento e decido.

Com a implantação dos Juizados Especiais, por meio da Lei 9.099/95, foi criado verdadeiro microssistema processual, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e busca da conciliação. Em sendo assim, considerando o princípio da especialidade, o Código de Processo Civil somente se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95 (Enunciado 66 do FOJESP). E mais: não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput da Lei

9.099/95 (Enunciado 67 do F0JESP).

Não tendo a parte-ré formulado proposta de acordo na contestação, embora lhe tenha sido facultada a apresentação da aludida proposta, conclui-se que não possui interesse na celebração de acordo, motivo pelo qual deixo de designar sessão de conciliação virtual.

O processo comporta julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de provas em audiência. Anoto que ao Estado-Juiz incumbe o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando esteja convencido de que eventual dilação probatória é desnecessária ou procrastinatória.

Indefiro a oitiva do marido da autora (pág. 88). Nos termos do artigo 447, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, o cônjuge é impedido de depor como testemunha. Há, portanto, vedação legal para a oitiva do marido da autora como testemunha. E não se trata de causa em que o interesse público justifica sua oitiva, tampouco de causa relativa ao estado da pessoa. Destaco, ainda, que não reputo necessária a oitiva dele como informante (CPC, artigo 447, §4º), haja vista que seu depoimento, contaminado pela relação mantida com a autora e com nítido interesse no desfecho da causa, não teria o condão de convencer o Juízo. Sobre a questão, mutatis mutandis, cumpre mencionar o julgado que segue: "DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. Demanda na qual a autora reclama indenização por danos materiais e morais que lhe teriam sido causados quando se encontrava no campus universitário da requerida e lá sofrera um acidente. Sentença de improcedência dos pedidos na origem. Recursos da autora. Recurso de Agravo retido. Testemunha (filha da autora) que pese embora presencial nem mesmo poderia ser ouvida como informante, eis que, não bastasse o vínculo de parentesco (causa de impedimento) também ostentava óbice afeto à propositura de demanda em face da parte adversa, lá se valendo do mesmo substrato fático em debate na lide (causa de suspeição). Acolhimento da contradita e consequente indeferimento da oitiva que se mostraram fundamentados e tecnicamente acertados no caso concreto, descabida a sugerida conversão do julgamento em diligência, não violada a ampla defesa. Agravo retido rejeitado..." (TJSP; Apelação Cível 0112440-47.2011.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Bucci; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2016; Data de Registro: 18/05/2016; grifei).

Diante do que estabelece o artigo 98, inciso I da Constituição Federal, as questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam, podem ser submetidas a julgamento no Juizado Especial Cível. A alta complexidade jurídica da questão não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial. Neste sentido o Enunciado 54 do FONAJE, bem como o Enunciado 05 do Colégio Recursal de São José dos Campos, in verbis: "A menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material". Apenas quando a solução do litígio envolve questões de fato que exijam a produção de intrincada prova, é que fica subtraída a competência do Juizado Especial Cível, devendo o processo, após a tentativa de conciliação, se infrutífera, ser extinto, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Não é o caso dos autos.

No âmbito do Juizado Especial, vigoram os princípios da informalidade e da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95) e todos os meios de prova moralmente legítimos são admitidos, ainda que não especificados em lei (art. 33 da Lei 9.099/95). Não se vislumbra, no caso em exame, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, pois prova pericial não é essencial ao deslinde da controvérsia, podendo haver a comprovação das alegações das partes por outros meios.

Incabível, no rito do Juizado Especial Cível, conforme o artigo 10 da lei 9.099/95, qualquer forma de intervenção de terceiros. Nesse sentido: "Agravo de Instrumento -

pretensão de denúncia da lide da seguradora e conversão do rito - Impossibilidade - no juizado especial não é possível a intervenção de terceiros e nem há a possibilidade de ser aplicado rito diverso - Recurso de Agravo de Instrumento a que se nega provimento" (TJSP; Agravo de Instrumento 0100112-72.2021.8.26.9012; Relator (a): Marcia Faria Mathey Loureiro; Órgão Julgador: 2º Turma Cível; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021).

Não se trata de caso de litisconsórcio necessário. Estabelece o artigo 114 do Código Civil que "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Não é o que se verifica no caso dos autos. Não há lei prevendo a formação de litisconsórcio necessário no caso em exame, tampouco a natureza da relação jurídica contravertida impõe que a eficácia da sentença dependa da citação de todas as partes envolvidas.

Não se vislumbra carência de ação por falta de interesse de agir. A ação, como direito de invocar o exercício da função jurisdicional, tem por condição o interesse de agir, ou seja, a existência da pretensão resistida e a consequente necessidade da parte socorrer-se do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito subjetivo. O conceito de interesse de agir é composto pelo binômio necessidade/adequação: a necessidade corresponde à indispensabilidade do ingresso em Juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e a adequação se consubstancia na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado. O interesse processual ou interesse de agir não se confunde com o interesse substancial ou primário, para cuja proteção se intenta a ação. O interesse de agir, instrumental e secundário, surge da necessidade de a parte obter, por meio do processo, a proteção do interesse substancial. No caso em análise, possui a autora interesse de agir, na medida em que necessita da intervenção judicial para a tutela do direito que invoca e a via processual utilizada é a adequada a tal desiderato. Aliás, a resistência da ré em atender ao pleito da autora bem demonstra que há pretensão resistida e, portanto, lide. Não se exige o esgotamento da via administrativa para a propositura de ação judicial, à vista do disposto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Tendo em vista que a autora ganhou o aparelho de telefone celular de presente e que o objeto estava em seu poder no momento dos fatos (págs. 17/18), força é convir que ela possui legitimidade ativa para deduzir a pretensão objeto desta ação. Por outro lado, considerando que a autora sustenta que os furto do aludido aparelho de telefone celular ocorreu nas dependências da ré, por falha desta, ostenta a ré legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que "a aferição das condições da ação deve ocorrer 'in status assertionis', ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção)" (STJ, REsp 1.395.875-PE, 2ª Turma, j. 20-02-2014, rel. Min. Herman Benjamin).

Passo ao mérito.

Ainda que o furto do aparelho de telefone celular tenha ocorrido na loja da ré, entendo que a empresa-ré não pode ser responsabilizada no caso em comento. Cabe aos clientes o cuidado de zelar pela guarda e vigilância dos bens que portam consigo. Na situação em análise, há excludente de responsabilidade do dever de indenizar, ante a culpa exclusiva da vítima, em consonância com o disposto no artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Não se ignora que a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, tem o dever de zelar pela segurança dos clientes que frequentam seu estabelecimento. Tal dever integra o contrato de consumo celebrado entre as partes. Entretanto, esse dever não alcança a proteção de objetos pessoais que os clientes carregam consigo, os quais devem permanecer sob a guarda e vigilância dos próprios donos.

Nesse sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL - FURTO DE BOLSA EM ESTABELECIMENTO - DEVER DE VIGILÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Furto de bolsa nas dependências de restaurante. Recorrida que mesmo considerada consumidora e da responsabilidade objetiva da recorrente, contudo, é insuficiente para gerar sua responsabilização pelo ocorrido. Dever da vítima de manter os próprios pertences junto a si e sob estrita vigilância. Rompimento do nexo de causalidade entre qualquer conduta ou omissão da ré e o evento danoso. Inteligência do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência remansosa do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Sentença reformada. Recurso provido" (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000850-60.2019.8.26.0011; Relator (a): Rodrigo de Castro Carvalho; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 07/10/2019; grifei).

Não se pode exigir que o estabelecimento responda pelos pertences pessoais que estão na posse de seus clientes. O furto do aparelho de telefone celular, que estava sob a guarda exclusiva da autora, foi praticado por terceiro, ante o descuido, a distração dela. Não há como condenar a empresa-ré ao pagamento da indenização pleiteada na exordial. Não se vislumbra ato ilícito da ré.

A autora não foi zelosa na guarda de seu aparelho de telefone celular, não podendo agora imputar a responsabilidade do infortúnio à empresa-ré. Compete a cada um a guarda de seus pertences, não havendo que se falar em prestação de serviços inadequado ou defeituoso. A autora não transferiu a guarda do objeto para qualquer um dos funcionários da empresa-ré; ela o manteve consigo, não podendo agora exigir a responsabilidade da empresa-ré, se não exerceu a guarda do aparelho de modo vigilante e eficaz.

Sem ato ilícito, não há dano material e dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na petição inicial. Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 9.099/95).

Eventual recurso deverá ser interposto, por meio de advogado, no prazo de dez dias contados da ciência da presente decisão (art. 42 da Lei 9.099/95); e, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas de preparo, em guia própria, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29.12.2003, com as alterações feitas pela Lei Estadual nº 15.855/2015, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95): o valor do preparo corresponde a 1% da causa (com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S), acrescido de 4% sobre o valor da condenação (também com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S); à falta de condenação, recolhimento mínimo de 5% sobre o valor da causa (recolhimento mínimo de 10 UFESP'S).

Publique-se, observando-se, em relação ao registro, o disposto no Provimento CG 27/2016. Intimem-se.

São José dos Campos, 01 de dezembro de 2022.

ELAINE CRISTINA PAZZINI CAVALCANTE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA